والمحبة ودوام المودة بينهما ، كما في قوله ﷺ للمغيرة وقد خطب امرأة : (انظر إليها فإنه أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما)[1] . أي : تكون بينكما المحبة والاتفاق .

المسألة السادسة : شروط النكاح وأركانه :

١- شروط النكاح : يشترط في النكاح الآتي :

١- تعيين كل من الزوجين : فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يُعيِّنها كقوله : «زوجتك بنتي» إن كان له أكثر من واحدة ، أو يقول : «زوجتها ابنك» إن كان له عدة أبناء . بل لا بد من تعيين ذلك بالاسم : كفاطمة ومحمد ، أو بالصفة : كالكبرى أو الصغرى .

٢- رضا كل من الزوجين بالآخر : فلا يصح نكاح الإكراه ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن)[2] .

٣- الولاية في النكاح : فلا يعقد على المرأة إلا وليها ؛ لقوله ﷺ : (لا نكاح إلا بولي)[3] ، ويشترط في الولي أن يكون : رجلاً ، بالغاً ، عاقلاً ، حراً ، عدلاً ولو ظاهراً .

٤- الشهادة على عقد النكاح : فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين ، بالغين ، عدلين ، ولو ظاهراً ؛ لقول النبي ﷺ : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وما كان غير ذلك فهو باطل)[4] . قال الترمذي : (العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم ، قالوا : لا نكاح إلا بشهود . .) . واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار .

---

(١) أخرجه الترمذي برقم (١٠٨٧) وقال : حسن . وابن ماجه برقم (١٨٦٥) ، وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي رقم ٨٦٨)

(٢)متفق عليه : رواه البخاري برقم (٥١٣٦) ، ومسلم برقم (١٤١٩) .

(٣)رواه الترمذي برقم (١١٠١) ، وأبو داود برقم (٢٠٨٥) ، وابن ماجه برقم (١٩٠٧ ، ١٩٠٨) ، وصححه الشيخ الألباني (صحيح سنن ابن ماجه رقم ١٥٣٧ ، ١٥٣٨) .

(٤)رواه ابن حبان في صحيحه برقم (٤٠٧٥) ، وصححه ابن حزم في المحلى (٣٤٦٥/٩) .